

**Nr. 291 Der Reichsminister der Justiz an den Preußischen Ministerpräsidenten Göring. 16.
Januar 1934**

R 43 I/1296, Bl. 178–179 Abschrift¹⁾)

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Reichsrahmengesetz für das Jagdrecht.

Mit Schreiben vom 15. August v. J., das ich in Abschrift beifüge²⁾), habe ich innerhalb der beteiligten Reichsressorts die Frage des Erlasses eines Reichsrahmengesetzes für das Jagdrecht zur Erörterung gestellt. Nach dem Ergebnis der Verhandlungen würde dem Erlaß eines solchen Gesetzes kein Hindernis mehr entgegenstehen. Der Entwurf könnte in kürzester Zeit ausgearbeitet werden, da schwerwiegende Rechtsprobleme nicht zu lösen sein werden. Denn der Entwurf wird sich darauf beschränken können, einige der allgemeinen Rechtsüberzeugung entsprechende Grundsätze des Jagdrechts reichsrechtlich festzulegen.

Für eine einheitliche Regelung im Reichsrecht kämen insbesondere in Betracht:

- 1.
der Grundsatz, daß das Jagdrecht dem Eigentümer auf seinem Grund und Boden zusteht,
- 2.
die Bestimmung des Inhalts des Jagdrechts als
 - a)
Befugnis, jagdbare Tiere zu jagen und sich anzueignen,
 - b)
Pflicht, das Wild zu hegen,
- 3.
die Bestimmung der jagdbaren Tiere,
- 4.
die Beschränkung der Jagdausübung
 - a)

¹⁾ Von Gürtner am 16. 1. an StSRkei zur Kenntnisnahme übersandt.

²⁾ Schreiben Gürtners an den REM, RFM, RIM und den Reichsjustizkommissar, in dem es hieß: „Nach ältestem deutschen Recht war das Jagdrecht Inhalt des Grundeigentums. Gegen Ende des Mittelalters verlor der Bauer das Jagdrecht mit dem Waffenrecht. Das Jagdrecht wurde Herrenrecht. Im Zuge der Bauernbefreiung setzte sich der Gedanke wieder durch, daß das Jagdrecht ein Ausfluß des Eigentums an Grund und Boden ist. Die Jagdgesetzgebung in der Mitte des vorigen Jahrhunderts folgte diesem Grundsatz, der jetzt in den Gesetzen der meisten deutschen Länder festgelegt ist.“ Eine der wenigen Ausnahmen bilde Mecklenburg-Strelitz, wo noch Körperschaften und Privatpersonen das Jagdrecht auf fremdem Grund besäßen. „Es sind dies vornehmlich die Städte des Landes. Sie haben das Jagdrecht auf der Feldmark, die politisch zum Stadtgebiet gehört, aber nicht Stadteigentum ist.“ Ein ähnlich gelagertes Jagdrecht der Städte kenne auch Mecklenburg-Schwerin, wo außerdem noch folgende Regelung bestehe: „Im Gebiete der vormaligen Ritterschaft ist das Jagdrecht zwar mit dem Eigentum des Gutes verbunden, aber auf den zum Gut gehörenden Bauernhufen durch die Bestimmungen des Erbpachtvertrages für den Obereigentümer Vorbehalten.“ Die beiden mecklenburgischen Regierungen hätten die Absicht, das Jagdrecht als Bestandteil des Grundeigentums zu erklären, sähen sich daran aber durch das Bedenken gehindert, daß eine solche Rechtsänderung als Enteignung angesehen werden und daher nur gegen Entschädigung erfolgen könnte. Er, Gürtner, halte es deshalb für zweckmäßig, die in Mecklenburg geplanten Reformen durch eine reichsrechtliche Vorschrift sicherzustellen, und zwar in der Weise, „daß der Grundsatz, daß das Jagdrecht Inhalt des Eigentums am Grund und Boden ist, zum Reichsrecht erhoben würde. Hiermit wäre eine weitere reichsrechtliche Vorschrift zur Verhütung zwerghafter, dem Wildbestande schädlicher Jagd zu verbinden.“ (R 43 I/1296, Bl. 181–184).

auf Jagdbezirke (Eigenjagdbezirke, gemeinschaftliche Jagdbezirke),

– b)

auf Personen, denen die Jagderlaubnis erteilt ist, dazu Grundsätze über die Erteilung der Jagderlaubnis (Jagdschein),

– 5.

die Bestimmung der Jagdbannbezirke (Naturschutzgebiete, aus militärischen Gründen geschützte Gebiete),

– 6.

die Regelung der Wildfolge,

– 7.

Wildschadensverhütung und Wildschadensersatz,

– 8.

Wildhandelsbeschränkungen,

– 9.

Strafrecht.

Ich glaube, daß sich diese Punkte reichsrechtlich in Übereinstimmung mit dem preußischen Entwurf³⁾) regeln lassen. Auf dem Gebiete der Behördenorganisation und der Jagdpolizei würde dem Landesrecht ausreichender Spielraum gelassen werden können.

Ich bitte daher im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsminister des Innern und dem Herrn Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, im Interesse der Rechtsvereinheitlichung die Weiterbehandlung des preußischen Entwurfs auf kurze Zeit zurückzustellen⁴⁾), damit vorher das Reichsjagdgesetz erlassen werden kann⁵⁾).

gez. Dr. Gürtner

3) Den „Entwurf eines Gesetzes über das preußische Jagdrecht“ hatte der PrMinPräs. mit Schreiben vom 1. 1. 34 an den StSRkei und den RJM zur Kenntnisnahme übersandt und mitgeteilt, das Gesetz werde voraussichtlich Mitte Januar vom Staatsministerium verabschiedet werden (R 43 I/1296, Bl. 102–176).

4) Das „Preußische Jagdgesetz“ (vgl. Anm. 3) wurde von MinPräs. Göring bereits am 18. 1. 34 ausgefertigt (Pr. Gesetzsammlung, S. 13).

5) Den „Entwurf eines Reichsjagdgesetzes“ legte der RJM erst am 2. 6. zur kommissarischen Ressortberatung vor, die am 7. und 8. 6. im RJMin. stattfand. Hierüber vermerkte Wienstein unter dem 16. 6. für den StSRkei: Es seien grundsätzliche Einwände nicht geäußert worden. „Bei der Schaffung des Entwurfs ist das Reichsjustizministerium davon ausgegangen, daß der Preußische Ministerpräsident Göring Reichsjägermeister wird, ohne jedoch in dieser Eigenschaft ein besonderes Ministerium zu erhalten [vgl. dazu Dok. Nr. 376, P. 17, dort auch Anm. 40]. Es ist davon auszugehen, daß die Jagdbehörden im engen Einvernehmen mit den Behörden der allgemeinen Verwaltung arbeiten werden, denen teilweise auch jagdliche Aufgaben übertragen werden sollen.“ Die Zuständigkeiten des RWiMin. und des REMin. „auf dem Gebiete der Holzwirtschaftspolitik sollen, nach einer ausdrücklichen Erklärung des Generalforstmeisters von Keudell, nicht verändert werden“ (R 43 I/1296, Bl. 222). Einige ergänzende Materialien zur Vorberatung des Gesetzes (u. a. Referentenvermerke über eine am 23. 6. im RJMin. abgehaltene weitere Ressortbesprechung) befinden sich in R 2/20371. – Zur Kabinettsberatung und zum Inhalt des Entwurfs s. Dok. Nr. 376, P. 18, dort auch Anm. 44.

Zitierhinweis

Nr. 291 Der Reichsminister der Justiz an den Preußischen Ministerpräsidenten Göring. 16. Januar 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d291>